

1510977-76.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136224/2021 - 02º D.P. SUMARE, 18007281 - 02º D.P. SUMARE, 317/21/328 - 02º D.P. SUMARE, 2136224 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON RAMIRO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510977-76.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510977-76.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136224/2021 - 02º D.P. SUMARE, 18007281 - 02º D.P. SUMARE, 317/21/328 - 02º D.P. SUMARE, 2136224 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON RAMIRO DO CARMO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ROBSON RAMIRO DO CARMO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 94/96).

Defesa preliminar (páginas 117/122). Notificação (página 124). Recebimento da denúncia (páginas 127/128). Citação pessoal (página 179). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 233/234 e 265). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia (página 265), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) nulidade na entrada dos policiais ao bar; b) negativa de autoria; c) fragilidade probatória (páginas 266/276).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

O fato material ilícito foi demonstrado pela perícia química-toxicológica (páginas 129/131).

Indisfarçável a autoria delitiva atribuída ao réu, porque, segundo os desinteressados depoimentos dos policiais militares Erica Cristina de Oliveira Gomes e Tiago Conceição de Araújo, em local conhecido pela traficância, o réu foi avistado quando estava em pé entregando algo para um motociclista. Diante da presença da viatura, o motociclista fugiu e o acusado entrou em um bar. Daí o denunciado foi abordado no referido bar e surpreendido com 12 (doze) porções de crack e 20 (vinte) de cocaína, nos bolsos da sua calça. No calor dos acontecimentos, o réu admitiu que estava comercializando entorpecentes e apontou onde guardava mais drogas em um terreno próximo. Ali havia estupefacientes semelhantes aos demais apreendidos na posse do acusado (páginas 233/234).

Evidente, pois, a vinculação das drogas ao réu, que se encontravam em seu bolso e em local apontado por ele.

Pela quantidade, eram, obviamente, destinadas ao tráfico.

Ademais, o acusado estava em lugar conhecido pela traficância e foi surpreendido em atitude característica da comercialização de entorpecentes, admitindo, ali no calor dos acontecimentos, que realizava a mercancia espúria.

Insulada a negativa de autoria articulada pelo denunciado em seu interrogatório judicial (página 265).

As versões apresentadas pelas testemunhas arroladas pela defesa foram incongruentes entre si e não invalidaram os testemunhos dos policiais, não havendo indício segundo o qual eles quisessem prejudicar inocente.

Enfim, certo é que Robson Ramiro do Carmo trazia consigo, para fins de tráfico, 20 (vinte) porções de cocaína e 12 (doze) de cocaína, na forma de crack, e também tinha em depósito, para o mesmo fim, 30 (trinta) porções de cocaína e 30 (trinta) de cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ao revés do que sustentado pelo defensor em alegações finais, ilegalidade alguma houve no encalço do acusado dentro do bar, que acabara de ser visualizado em conduta reveladora da comercialização de entorpecentes junto a um motociclista e buscou homiziar-se no interior daquele estabelecimento comercial. A situação exigia pronta reação da polícia.

Dito isso, ingresso à dosimetria penal.

Em primeira fase, considerando os maus antecedentes (páginas 39/55 → proc. nº 0001275-54.2009.826.0394) e a quantidade de drogas apreendidas, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, por força da reincidência (páginas 39/55 → proc. nº 0001278-09.2009.826.0394), majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário somente pode ser o fechado, seja em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, seja em razão da reincidência.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra ROBSON RAMIRO DO CARMO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez.

Mantenho, pois, a prisão preventiva.

Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA